

CONTRACT DE INCHIRIERE**Nr. 1/10.01.2025****I. PARTI:**

POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A., o societate pe acțiuni având sediul social în România, Județul Cluj (Cod Poștal 407280), sat Florești, comuna Florești, Strada Avram Iancu, Nr. 492-500, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de înregistrare J12/1492/1997, având Cod Unic de Identificare Fiscală RO 9693652, Cont: RO 88 RZBR 0000 0600 2042 5360, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin **CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, având sediul social în România, București, Sector 1, Calea Floreasca, Nr. 165, Clădirea One Tower Of Bucharest, Spațiul Nr. 1, Biroul Nr. 1, Etaj 14, înmatriculată la Registrul Comerțului cu numărul de înregistrare J40/6638/1997, Cod Unic de Identificare Fiscală Nr RO 9730670, reprezentată prin Dna. Larisa Olivia Burca, în calitate de împuternicit, denumită în continuare **"Proprietarul"** sau **"Locatarul"** și

AUTOWORLD S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în România, Județul Cluj, Municipiul Cluj Napoca, Strada Calea Florești, Nr. 145, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de înregistrare J12/3388/1991, având Cod Unic de Înregistrare 225615, cont bancar Nr: RO 28 BACX 0000 0004 3002 0310, deschis la Unicredit Bank, reprezentată în mod legal de Dl. Mezei Ioan și Dl. Mezei Laszlo Lehel, în calitate de Administratori, (denumită în continuare **"Chiriașul"** sau **"Locatarul"**)

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Locatarul va închiria Locatarului un spațiu în suprafața totală de 10 m² localizat în Centrul Comercial VIVO! Cluj-Napoca (denumit în continuare **"VIVO! Cluj-Napoca"**), situat în comuna Florești, Str. Avram Iancu, nr. 492-500, jud. Cluj. Spațiul care face obiectul închirierii este identificat prin indicativul: **SL_AUTOWORLD**, având locația detaliată prin anexa/schița nr. 1, parte integrantă a prezentului contract. Locatarul va folosi spațiul închiriat doar pentru amplasarea unui autoturism din marile comercializate de către Autoworld (MG, Volvo, Toyota, Audi, VW).

Modificarea de către Locatar a tipului, modului și scopului activităților este supusă unei aprobări prealabile scrise din partea Locatarului. Orice activitate suplimentară va putea fi desfășurată în cadrul Spațiului numai sub rezerva unei aprobări prealabile scrise din partea Locatarului.

LEASE AGREEMENT**No. 1/10.01.2025****I. PARTIES**

POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A., joint stock company with the registered office in Romania, Cluj County, Florești village, Florești commune, No 492-500 Avram Iancu Street, Postal Code 407280, registered with the Trade Registry under the registration number J12/1492/1997, with the Fiscal Registration Code RO 9693652, Account no: RO 88 RZBR 0000 0600 2042 5360, opened at Raiffeisen Bank represented by **CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L.**, a limited liability company, having its registered seat in Romania, Bucharest, First District, No. 165, Office No. 1, 14th Floor, Calea Floreasca Street, One Tower Of Bucharest Building, Space No. 1, registered with the Trade Register under the registration number J40/6638/1997, Fiscal Registration Code RO 9730670, represented by Mrs. Larisa Olivia Burca, in her capacity of authorized representative, as the **"Landlord"** or the **"Lessor"**,

And

AUTOWORLD S.R.L. a limited liability company, having its registered seat office in Romania, Cluj County, Cluj Napoca City, No. 145 Calea Florești Street, registered at the Trade Registry under the registration number J12/3388/1991, Sole Registration Code 225615, bank account No: RO 28 BACX 0000 0004 3002 0310, opened at Unicredit Bank, legally represented by Mr. Mezei Ioan and Mezei Laszlo Lehel as Directors (hereby referred to as the **"Tenant"** or the **"Lessee"**)

II. OBJECT OF THE AGREEMENT

Art. 2 The Lessor will lease to the Lessee a space of 10 sqm, located in the area of VIVO! Cluj-Napoca Shopping Center (named **"VIVO! Cluj-Napoca"**), located in Florești, Avram Iancu Street, number 492-500, Cluj County. The Premises that represent the object of the Agreement are identified as: **SL_AUTOWORLD**, its detailed location being specified in the Appendix no. 1 to the present Agreement. The Lessee shall use the Object of the Lease for car exposition only, by placing a car from the brands sold by Autoworld (MG, Volvo, Toyota, Audi, VW).

Any change by the Tenant of the type, manner and scope of activities is subject to a prior written consent of the Lessor. Any additional activity may only be conducted on the Premises subject to the prior written consent of the Lessor.

III. TERMENUL CONTRACTULUI Art. 3.1 Inchirierea va incepe la data de 20.01.2025 si se va sfarsi la data de 19.01.2026 (denumită în continuare „Perioada”). Perioada Închirierii poate fi prelungită exclusiv prin Act Adicional scris la Contract. Părțile consimt că prevederile art. 1810 Cod Civil cu privire la tacita relocațiune a Contractului sau orice altă dispoziție referitoare la o astfel de reînnoire a Contractului; respectiv prevederile art.1828 Cod Civil privind dreptul de preferință la reînchiriere sau orice alta dispoziție referitoare la o astfel de preferință la reînchiriere nu vor fi aplicabile. IV. CHIRIA Art. 4.1 Chiria se stabilește in cuantum de 700 euro/ luna+ TVA. Locatarul va plăti lunar Proprietarului Chiria pana cel târziu in a 15-a zi din luna calendaristica anterioara lunii pentru care chiria este scadenta. Prin exceptie, chiria aferenta lunii ianuarie 2025 si februarie 2025 se va achita in termen de 7 (sapte) zile de la emiterea facturii. Factura va fi considerata receptionata de catre Locatar la data transmiterii acesteia prin sistemul RO e-Factura. Toate sumele datorate in temeiul prezentului contract vor fi plătite în lei în baza ratei de schimb la vânzare indicată și publicată de Banca Nationala a României (sau orice altă instituție bancară comercială indicată de Proprietar în avans) in ziua facturării. Art. 4.2 Neplata la termen va atrage dupa sine aplicarea unor penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere. Aceste penalitati sunt calculate la valoarea neachitata a facturii (facturilor). Locatarul se află de drept în întârziere prin simpla neplată a Chiriei. Art. 4.3. Prin conventia partilor, cuantumul penalitatilor de intarziere calculate in cazul neexecutarii obligatiei de plata la termen poate depasi sumele asupra carora sunt calculate si vor continua sa curga pana la data efectuarii platii. V. GARANȚIA PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI – DEPOZIT DE GARANTIE Art. 5.1. Pentru a garanta executarea tuturor obligațiilor prevăzute in prezentul Contract, inclusiv obligațiile de a plăti daune si/sau penalitati, in cazul in care Contractul este reziliat înainte de data expirării, Locatarul se obliga sa transfere Proprietarului un depozit de garanție (in continuare denumit „Depozit”) sau sa prezinte o scrisoare de bancara garanție (denumita SGB) care corespunde	III. TERM OF THE AGREEMENT Art. 3.1 The lease will start on 20.01.2025 and will end on 19.01.2026 (hereby referred to as the „Period”). The Lease Period may be extended solely by a written Addendum to the Agreement. The parties agree that the provisions of the article 1810 Civil Code regarding the silent relocation of the Agreement or any other disposition regarding the renewal of the Agreement; respectively the provisions of the art. 1828 Civil Code regarding the right to re-lease or any other disposition regarding this kind of preference to re-lease will not be applicable. IV. THE RENT Art. 4.1. The rent is established for the value of 700 EUROS /month+ VAT. The Tenant shall pay Landlord the Rent, monthly, by the 15th day of the calendar month preceding the month for which the fee is due, at the latest. By exception, the Rent for January 2025 and February 2025 will be paid within 7 (seven) days as of receiving the relevant invoices. The invoice will be considered as received by the Tenant on the date of its transmission through the RO e-Invoice system. All amounts due under the present Agreement will be paid in RON, based on the exchange rate indicated and published by the National Bank of Romania (or other commercial bank institution indicated by the Lessor in advance) on the billing date. Art. 4.2 Payment default in due time will lead to penalty fees of 0,5% for each day of delay. Such fees are calculated for the unpaid value of the invoice (invoices). The Tenant is considered as in default by the simple non-payment of the Rent. Art. 4.3 As both Parties agreed, the amount of calculated delay penalties in case of not executing the payment obligation on term can exceed the amounts they are calculated for and will continue to accumulate until the actual payment is made. V. SECURITY FOR PERFORMING THE AGREEMENT – GUARANTEE DEPOSIT Art. 5.1. In order to guarantee the performance of all the obligations under the Agreement, including the obligations to pay damages should the Agreement be terminated before its expiry date, the Tenant undertakes to transfer, to the Landlord, a guarantee deposit (hereinafter „Deposit”) or to present a bank guarantee letter (hereinafter “SGB) corresponding to the RON equivalent of the financial
---	---

echivalentului în RON a obligațiilor financiare pentru 3 **(trei) luni + TVA**, respectiv suma de **2100 EURO + TVA**. Obligația locatarului de a transfera un depozit de garanție sau de a prezenta o scrisoare de garanție bancară are caracter esențial în vederea executării contractului. Nerespectarea acestei obligații la termenul scadent (stabilit la art. 6.3 de mai jos), atrage rezilierea de drept a Contractului, fără notificare din partea Proprietarului și fără nicio altă formalitate

Art. 5.2. Depozitul va fi restituit după expirarea Contractului, în momentul în care toate sumele pe care Locatarul are obligația de a le plăti Proprietarului în baza acestui Contract au fost achitate. Cu toate acestea, în cazul în care Contractul este reziliat de Proprietar înainte de data expirării din motive imputabile Locatarului, Proprietarul va avea dreptul de a reține Depozitul până când se stabilește suma daunelor decurgând din rezilierea Contractului înainte de data expirării. În urma stabilirii acestora, Depozitul garantat sau scrisoarea de garanție bancară va fi compensate(a) cu penalitățile contractuale și cu daunele, precum și cu orice alte sume datorate Proprietarului de către Locatar în baza prezentului Contract, iar suma rămasă din depozitul garantat, dacă este cazul, va fi restituită Locatarului. În cazul în care Proprietarul restituie Locatarului suma totală sau parțială din Depozit, care a fost transferată de Locatar, suma care va trebui restituită va fi stabilită în RON și va fi egală cu valoarea sumei din contul bancar al Proprietarului la data plății.

Art. 5.3. Depozitul de garanție va fi achitat în contul bancar al Proprietarului (**RO 81 RZBR 0000 0600 2042 5389**) până la data predării Spațiului Închiriat. Locatarul se află de drept în întârziere în cazul neachitării Depozitului de garanție la această dată.

Art. 5.4. Locatarul nu va putea compensa Depozitul de garanție cu nici una dintre sumele pe care le datorează Proprietarului. Părțile sunt de acord ca Proprietarul să nu plătească Locatarului nici o dobândă asupra Depozitului pe perioada derulării prezentului Contract.

Art. 5.5. Dacă Părțile vor conveni furnizarea unei garanții bancare (în continuare „Garanția Bancară”) de către Chiriaș, în locul constituirii Depozitului pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor sale față de Proprietar, așa cum reiese din sau în legătura cu prezentul Contract, această Garanție Bancară va trebui predată proprietarului în termenul stabilit la art. 5.3 de mai sus și va fi supusă următoarelor prevederi de mai jos.

obligations for 3 **(three) months + VAT, respectively** the amount of **2100 EUROS + VAT**. The tenant's obligation to transfer a deposit of guarantee or to submit a letter of guarantee shall be essential for the purpose of performing the contract. Failure to comply with this obligation by the due date (established at art 6.3 below) draws the termination of the Agreement, , without notification from the Landlord and without any other formality

Art. 5.2. The Deposit shall be repaid after the expiry of the Agreement, once all the amounts which the Tenant is under an obligation to pay to the Landlord under this Agreement have been satisfied. However, should the Agreement be terminated by the Landlord before its expiry date for reasons attributable to the Tenant the Landlord shall be entitled to retain the Deposit until the amount of the damages due to it in connection with the termination of the Agreement before its expiry date is determined. Once it has been determined, the guarantee Deposit or the bank guarantee letter shall be set off against the contractual penalty and the damages, as well as other amounts payable to the Landlord by the Tenant under this Agreement, and the remaining amount of the guarantee deposit, if any, shall be repaid to the Tenant. Should the Landlord pay back the Tenant, the whole or a part of the Deposit, which has been transferred by the Tenant, the amount to be paid back shall be determined in RON and shall be equal to the value of the amount on the Landlord's bank account on the day of payment.

Art. 5.3. The guarantee Deposit shall be paid to the Landlord's bank account (**RO 81 RZBR 0000 0600 2042 5389**) until the date of delivery of the Lease Premises. The Tenant is in delay if the guarantee Deposit is not paid until this date.

Art. 5.4. The Tenant may in no case set off the guarantee Deposit against any of the sums it owes to the Landlord. The Parties agree that the Landlord will not pay the Tenant any interest on the Deposit during the term of this Agreement.

Art. 5.5. Should the Parties agree that the Tenant shall provide a bank guarantee (hereinafter “Bank Guarantee”) rather than pay the Deposit in order to secure its obligations to be performed towards the Landlord under or in connection to the Agreement, such Bank Guarantee must be handed over to the Landlord in the term established at art 5.3 above and shall be governed by the following provisions thereof.

Art. 5.6. Părțile convin (iar Chiriașul garantează aceasta) ca Garanția Bancară va fi:

- (a) data de o instituție bancară din România;
- (b) valabilă pe întreaga Durată a Închirierii plus o perioadă de 3 (trei) luni. În situația în care Chiriașul prezintă o Garanție Bancară valabilă pentru o perioadă mai scurtă decât Durata Închirierii plus 3 luni, Chiriașul va fi obligat, fără a fi nevoie de o notificare suplimentară din partea Proprietarului, să furnizeze o nouă garanție bancară (sau prelungiri ale celei existente) cu maxim 14 (paisprezece) zile înainte de expirarea celei anterioare. În ipoteza în care Chiriașul nu livrează noua garanție bancară, Proprietarul va fi autorizat să retragă și să rețină întreaga valoare a Garanției Bancare ca Depozit, în aceeași termeni și aceleași condiții ca cele specificate mai sus. După achitarea tuturor sumelor datorate Proprietarului, Proprietarul va returna prompt scrisoarea de Garanție Bancară Chiriașului.
- (c) va constitui un angajament valabil și executoriu al băncii să plătească echivalentul în RON al sumei totale specificate în EURO în Contract;
- (d) va fi un act irevocabil și necondiționat; prin care banca va efectua plata sumei specificate în scrisoarea de Garanție Bancară către Proprietar, fără investigarea relației juridice ce stă la baza constituirii Garanției Bancare, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la prima solicitare adresată în scris băncii de către Proprietar și prin care acesta o informează ca obligațiile Chiriașului rezultate din sau în legătura cu Contractul nu au fost îndeplinite, în ciuda solicitării exprese a Proprietarului în acest sens.

Art. 5.7. Chiriașul se obligă să suplimenteze suma aferentă Depozitului/Garanției Bancare (la banca ce furnizează garanția), în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la finalul fiecărui an contractual, pentru a corespunde noilor obligații financiare aferente anului în curs, fără nicio notificare prealabilă din partea Proprietarului în acest sens. Pentru claritate, Chiriașul are obligația de a suplimenta Depozitul/Garanția Bancară în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la finalul fiecărui an contractual din Durata Închirierii inițială și / sau modificată prin Acte Adiționale la Contract, Chiriașul având obligația de a prezenta înscrisul doveditor al îndeplinirii celor de mai sus Proprietarului în decursul aceluiași termen.

Art. 5.8. În cazul în care Chiriașul întârzie cu mai mult de 8 (opt) zile în îndeplinirea obligațiilor sale de plată, Proprietarul este îndreptățit, dar nu va fi obligat, să își recupereze creanțele neplătite în legătura cu raporturile izvorâte din închiriere (incluzând dar fără a se limita la Chirie

Art. 5.6. The Parties agree (and the Tenant warrants the same) that the Bank Guarantee shall be:

- (a) provided by a reputable Romanian banking institution;
- (b) valid during the Lease Term extended by a 3 (three) months period. In the event that the Tenant presents a Bank Guarantee valid for a period shorter than the Lease Term extended by 3 months, the Tenant shall be obliged, without additional notice from the Landlord, to deliver a new bank guarantee (or extensions to the existing one) not later than 14 (fourteen) days before the expiry of the previous one.
Should the Tenant fail to deliver such a new bank guarantee, the Landlord shall be authorized to draw down the full amount of the Bank Guarantee and hold the proceeds thereof as Deposit on the same terms and conditions as described herein.
After paying all the amounts due to the Landlord, the Landlord shall promptly return the Bank Guarantee to the Tenant.
- (c) a valid and enforceable commitment of the bank to pay the RON equivalent of the gross EUR amount specified in the Agreement;
- (d) irrevocable and unconditional; whereby the bank should effect payment towards the Landlord up to the amount of the Bank Guarantee without investigating the basic legal relationship, within a maximum of 5 (five) business days of the Landlord's first written request informing the bank that the Tenant has not complied with its obligations under or in connection to the Agreement in spite of the Landlord's express request.

Art. 5.7. The Tenant undertakes to supplement the amount of the Deposit/ Bank Guarantee (by the bank providing such guarantee) within maximum 5 (five) days of the ending of each contractual year, in order to correspond to the new financial obligations for the ongoing year, without any prior notice from the Landlord in this respect. For clarity, the Tenant is obliged to supplement the Deposit/ Bank Guarantee within maximum 5 (five) days as of the ending of each contractual year from the initial Lease Term and / or the Lease Term as amended by Addendas to the Agreement, the Tenant being obliged to provide documentary evidence thereof to the Landlord within the same term.

Art. 5.8. In the event that the Tenant is more than 8 (eight) days in default in terms of the completion of its payment obligations, the Landlord may, upon a prior written notice to Tenant – but is not obliged to – call on the Deposit/Bank Guarantee to enforce its unpaid claims against the Tenant

sau orice alte costuri, cheltuieli, rambursări, dobânzi, penalități, indemnizații sau compensații rezultate din sau in legătura cu Contractul) de la Chiriaș, prin executarea Depozitului/ Garanției Bancare.

Art. 5.9. Proprietarul va înștiința Locatarul, in scris, in legătura cu utilizarea Depozitului/Garanției Bancare, solicitându-i in același timp Locatarului sa readucă Depozitul/Garanția Bancara la valoarea inițială specificata in EURO in Contract/scrisoarea de Garanție Bancara, intr-un termen de 8 (opt) zile de la data primirii notificării Proprietarului de către Locatar. In cazul in care Locatarul nu se conformează celor de mai sus, Proprietarul va fi îndreptățit sa considere Contractul rezolvit cu efect imediat, si fără notificare prealabila si fără nevoia unei hotărâri judecătorești.

Art. 5.10. Scrisoarea de Garanție Bancara in original, care nu a fost utilizata potrivit celor de mai sus, va fi înapoiată de către Proprietar Locatarului la data semnării procesului-verbal de predare-primire a Spațiului închiriat cu condiția sa nu existe creanțe neplătite datorate Proprietarului de către Locatar in legătura cu raportul de închiriere dintre Părți. Atâta timp cat Locatarul are datorii neachitate Proprietarului in legătură cu prezentul Contract, Proprietarul nu va fi obligat sa returneze originalul scrisorii de Garanție Bancara.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6.1 Drepturile si obligatiile Locatorului :

- a) sa pună la dispoziția Locatarului spatiul inchiriat;
- b) sa asigure folosința spațiului închiriat pe toata Perioada Închirierii prezentului contract.
- c) Părțile convin că Locatorul are un drept absolut și discreționar de a aloca un alt Spațiu Locatarului în cadrul VIVO! Cluj-Napoca. Costurile acestei re-allocări vor fi suportate de către Locatar. Locatorul va trimite Locatarului o înștiințare în scris despre re-alocare, cu nu mai puțin de 24 (douazeci si patru) de ore înaintea re-allocării („**Perioada de Re-alocare**”) indicând data la care va fi efectuată re-alocarea („**Data Re-allocării**”). Pe durata Perioadei de Re-alocare, Locatorul va oferi Locatarului acele locații alternative care sunt disponibile. În cazul în care Părțile au căzut de acord în legătură cu o locație anume („**Spațiul Re-alocat**”), Contractul va fi modificat pentru a reflecta locația nouă, suprafața utilă a Spațiului și chiria. În cazul în care Locatorul și Locatarul nu pot ajunge la un acord referitor la Spațiul Re-alocat pe timpul Perioadei de Re-alocare, Contractul de închiriere va înceta de plin drept pe Data Re-allocării, fără punere în

in relation with the lease relationship (including but not limited to Rent or any other costs, expenses, reimbursements, default interest, penalties, indemnification or compensations arising from or in connection with this Agreement).

Art. 5.9. The Landlord shall provide written notice to the Tenant on the use of such Deposit/Bank Guarantee, requesting the Tenant at the same time to reinstate such Deposit/Bank Guarantee to the original EUR amount specified in the Agreement/Bank Guarantee letter within 8 (eight) days as of the Landlord's notice being received by the Tenant. In the event that the Tenant does not comply with the request above, the Landlord shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect, and without any other prior notice or the need of a court's decision.

Art. 5.10. The original Bank Guarantee letter not used as above shall be returned to the Tenant by the Landlord on the signing of the handover protocol for the Lease Premises unless there are any unpaid receivables due to the Landlord by the Tenant in relation with the lease relationship established between the Parties. As long as the Tenant has any debts payable to the Landlord in connection to this Agreement, the Landlord shall not be obliged to deliver the original of the Bank Guarantee letter.

VI. PARTIES OBLIGATIONS

Art.6.1 Lessor's rights and obligations:

- a) to handover the leased premises to the Lessee ;
- b) to provide the use of the leased premises during the entire Lease Period.
- c) The parties agree that the Lessor has the absolute right to allocate another space to the Lessee within VIVO! Cluj-Napoca. The costs of the relocation will be borne by the Lessee. The Lessor will sent the Lessee a written notification with no less than 24 (twenty four) hours prior the relocation („**Relocation period**”) mentioning the date when the relocation will be made („**Date of relocation**”). During the relocation time, the Lessor will offer the Lessee alternative vacant locations. In case the Parties have agreed on a certain location („**The relocation space**”), the Agreement will be modified in order to reflect the new location, the used space and the rent. In case the Lessee and Lessor cannot reach an agreement regarding the Relocation Space during the Relocation period, the Lease agreement will end on the Date of relocation, without delay and without the intervention of the court and will not produce judicial effects after this date.

întârziere și fără necesitatea intervenției instanței de judecată și nu va mai produce efecte după această dată.

Art.6.2 Drepturile si obligatiile Locatarului :

- a)** sa obtina si sa mentina pe cheltuiala proprie orice eventuala autorizatie, aviz sau acord impus de lege pentru desfasurarea activitatilor indicate la art. 2. Respectivele acorduri vor fi obtinute anterior inceperii respectivelor activitati si vor fi mentinute pe toata Perioada Închirierii. In cazul in care Locatorul va fi sanctionat de orice autoritate competenta pentru lipsa sau expirarea respectivelor acorduri, Locatarul va despagubi de indata Locatorul. Dispozitiile din prezentul Contract privitoare la penalitatile de intarziere se aplica corespunzator si in privinta obligatiei Locatarului de a-l despagubi pe proprietar conform celor de mai sus. Locatarul este de acord cu faptul că retragerea oricărei autorizații, licențe sau a oricărui permis ori aviz, necesare desfășurării activității sale stipulate în Contract, si/sau orice alta interdicție/restricție (temporara sau definitiva) a activității sale stipulate în Contract, nu va afecta obligațiile sale financiare asumate prin Contract, pentru Perioada Închirierii, și nici executarea corespunzătoare a acestora.
- b)** sa desfășoare in spațiul închiriat exclusiv activitățile descrise la art. 2 din prezentul contract;
- c)** sa restituie la finele Perioadeisuprafata inchiriata in starea in care a primit-o și liberă de orice bunuri. In cazul in care Locatarul nu elibereaza si nu inapoiaza Locatorului Spațiul in perioada specificata mai sus, aceasta nu va duce la interpretarea ca prezentul Contract a fost prelungit automat. In acest caz, Locatarul va fi obligat sa plateasca Locatorului penalitatea contractuala care corespunde sumei zilnice duble a Chiriei, specificate in prezentul Contract pentru fiecare zi in care Spațiul este ocupat ilegal. In aceasta situatie, Locatorul isi poate exercita toate drepturile acordate de prevederile reglementarilor legale in vederea reintrarii in posesie a Spațiului ;
- d)** sa mentina obiectul închirierii intr-o stare corespunzatoare, atat in ceea ce priveste aspectul cat si funcționalitatea. Locatarul își asuma riscul producerii si il va despagubi pe Locator pentru orice daune rezultand din distrugerea totala sau partiala a Spațiului sau a VIVO! Cluj-Napoca cauzate de către Locatar, bunurile sale, sub-contractanții, agenții, angajații sau invitații acestuia (individual sau în concurs cu alte persoane), precum și pentru orice daune aduse oricărei alte terțe persoane sau bunurilor acesteia, cauzate de actiunea/ inactiunea Locatarului, sub-contractanților, agenților, angajaților

Art.6.2 Lessee's right and obligations:

- a)** to procure and maintain at it's own expense any licenses, approvals or permits imposed by the legislation for the activities mentioned at art. 2. Such approvals will be procured prior to commencing the activities on the leased area and will be maintained for the entire Lease Period. In case the Lessor will be sanctioned by any competent authority for the lack or expiry of such approvals, the Lessee will immediately compensate the Lessor. The provisions in the present Agreement regarding the default fees also apply related to the obligation of the Lessee to compensate the Lessor according to the aforesaid. The Tenant agrees that the withdrawal of any authorization, license and permit necessary for the development of his activity set out in the Agreement, and/or any other interdiction/restriction (temporary or final) of his activity set out in the Agreement, shall impact neither his financial obligations undertaken in the Agreement, for the entire Lease Period, nor the due performance thereof.
- b)** the Lessee will carry out in the Premises exclusively the activities described in article 2 of this Agreement;
- c)** to hand over at the termination of the Period, the area leased in the condition it was received and free of any goods. If the Tenant fails to vacate and to return the Premises to the Lessor within the time limit specified above after the termination of the Period, this does not mean in any case that the present Agreement has been automatically prolonged. In such case, the Tenant shall be obliged to pay to the Lessor the contractual penalty corresponding to the double daily amount of the Rent, specified in the present Agreement for each day of unlawful occupation of the Premises. In such situation, the Lessor may also exercise all the rights granted by the provisions of the legal provisions in order to regain possession of the Premises;
- d)** to keep the object of the lease in a proper condition, both regarding the aspect and functionality. The Tenant undertakes the risk of any damages and shall compensate the Landlord for any damages resulted from the full or partial destruction of the Premises or VIVO! Cluj-Napoca caused by the Tenant, his goods, his sub-contractors, agents, employees or guests (individually or together with other persons) and for any damages caused to any other third parties by the actions/inaction of the Tenant, his sub-contractors,

sau invitațiilor acestuia (individual sau în concurs cu alte persoane) sau de bunurile Locatarului. e) sa dispuna de o asigurare impotriva oricaror evenimente pentru care Locatarul ar putea fi raspunzator datorita activitatilor si bunurilor sale, si o asigurare impotriva oricaror pierderi tangibile si intangibile pentru care ar putea fi facut raspunzator, cu o societate de asigurări recunoscuta ca solvabila; f) sa respecte in întregime prevederile Regulamentului de Funcționare al VIVO! Cluj-Napoca, așa cum este el in vigoare la momentul semnării prezentului Contract, ținând cont si de eventualele modificări suferite de acesta pe parcursul derulării prezentei înțelegeri. g) Locatarul va respecta legislatia in vigoare, ordinele, notificarile, regulile si regulamentele autoritatilor de la nivel national sau local sau ale departamentelor lor, precum si orice alte notificari, ordine, reguli si regulamente ale asiguratorilor Spațiului sau a VIVO! Cluj-Napoca, ale consiliului national pentru incendii sau orice alte autoritati cu atributii similare, in legatura cu folosinta si ocuparea Spațiului si VIVO! Cluj-Napoca. Pe Perioada Închirierii, Locatarul va mentine in vigoare in orice moment toate licentele, acordurile si autorizatiile necesare pentru desfasurarea legala a activitatilor Locatarului conform cu Spațiul.	agents, employees or guests (individually or together with other persons) or caused by the Tenant's goods. e) to have an insurance for any event that the Lessee could be responsible of due to its activities and goods, and an insurance for any tangible or intangible losses that the Lessee could be responsible for, with an insurance company recognized as solvable; f) to fully respect all the provisions of the VIVO! Cluj-Napoca operating regulations, the way it is in force at the time of signing of the present Agreement, considering the eventual changes that might come up. g) The Tenant shall promptly comply with all applicable laws, ordinances, orders, notices, rules and regulations of the national and local governments, or any of their departments, and the notices, orders, rules and regulations of the insurers of the Premises and VIVO! Cluj-Napoca , any national board of fire or insurance underwriters, or any other body exercising similar functions relating to the use and occupancy of the Premises and VIVO! Cluj-Napoca. During the whole Lease Period, the Tenant shall keep in force at all times all licenses, consents and permits necessary for the lawful conduct of Tenant's activities within the Premises.
VII. FORTA MAJORA : Art. 7.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract (cu exceptia obligațiilor pecuniare), daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil , aparut dupa incheierea Contractului . Art. 7.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3 zile calendaristice producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Art. 7.3. Părțile confirmă în mod expres că forța majora nu poate fi invocată cu privire la obligațiile financiare datorate de către Locatar. Art. 7.4. Daca in termen de 3 zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului Contract fara ca vreuna din parti sa pretinda daune – interese.	VII. FORCE MAJEURE: Art. 7.1 None of the contracting parties is liable for the default or improper execution – total or partial – of an obligation related to the parties under the present agreement (except for pecuniary obligations), if the default or improper execution of such obligation was caused by force majeure. By force majeure the parties understand an event independent of the parties' will, unpredictable, absolutely invincible and unavoidable, that occurred after the signing of the Agreement. Art. 7.2 The party claiming force majeure has to notify the other party within 3 calendar days of the occurrence of the event and to take all steps possible to limit its consequences. Art. 7.3. The parties expressly confirm that force majeure cannot be invoked in respect of the financial obligations owed by the Lessee. Art. 7.4. If within 3 calendar days from the occurrence, such event does not cease, the parties are entitled to notify the duly cancellation of the present Agreement without claiming damages.

SUBLOCATIA CONTRACTULUI Art. 8.1. Locatarul nu are dreptul de a transmite, nici chiar in parte, prin subînchiriere, asociere in participatiune sau alta modalitate, dreptul de folosinta asupra obiectului inchirierii, decat cu acordul prealabil, expres si scris din partea Locatarului. VIII. CESIUNEA CONTRACTULUI Art. 9.1 Locatarul nu va putea cesiona prezentul contract fara acceptul prealabil, expres si scris din partea Locatarului. Locatarul are dreptul de a cesiona prezentul Contract fara nicio alta formalitate sau acord suplimentar din partea Locatarului. IX. INCETAREA CONTRACTULUI Art. 10.1 Contractul de inchiriere inceteaza de plin drept, fara interventia instantei de judecata, prin : (a) acordul de vointa al partilor; (b) expirarea Perioadei Închirierii; (c) pieirea bunului obiect al inchirierii; (d) prin denunțare unilaterală de către Proprietar, cu un preaviz de 7 (sapte) zile. Art. 10.2. Locatarul va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract, cu efect imediat, fara punere in întârziere prealabila si fara nicio alta formalitate, din motive imputabile Locatarului, in special (dar fara a se limita la) in următoarele cazuri: • Locatarul se afla in intarziere cu plata tuturor sau unei parti din obligațiile sale financiare; • Spațiul este utilizat contrar activitatii Locatarului, obiectului prezentului Contract sau prevederilor sale; • imposibilitatea Locatarului de a obtine, sau pierderea Locatarului de concesi, autorizatii sau licente necesare pentru desfasurarea activitatilor in Spațiu; • Locatarul, datorita actiunilor sau comportamentului sau, pericliteaza in mod obiectiv siguranta VIVO! Cluj-Napoca; • obligatiile materiale specificate in Regulamentul Intern nu sunt respectate de Locatar; • Spațiul a fost facut disponibil (fie liber de sarcini sau contra cost) tertelor parti fara aprobarea prealabila scrisa a Proprietarului, sau drepturile si obligatiile prevazute de prezentul Contract au fost cesionate unei terte parti; • Locatarul nu isi indeplineste sau indeplineste in mod necorespunzator orice obligatie esentiala impusa acestuia in baza prezentului Contract.	VIII. SUB LEASE Art. 8.1. The Lessee may not assign, even partly, by sub-lease, joint venture or other way, the right of use upon the lease object, unless with the express, written and prior approval of the Lessor. IX. AGREEMENT ASSIGNMENT Art. 9.1 The Lessee will not assign the present agreement without the approval in advance, express and in writing of the Lessor. The Lessor has the right to transfer this Agreement without any other formality or additional agreeemnt from the Lessor. X. TERMINATION OF AGREEMENT Art. 10.1 The lease agreement duly terminates, without court intervention in the following cases: (a) parties' approval; (b) expiry of the Lease Period; (c) destruction of the Leased Premises; (d) By unilateral termination by the Landlord, with a 7 (seven) days prior notice. Art. 10.2. The Lessor shall be entitled to terminate unilaterally this Agreement, with immediate effect, without prior notice of delay or without any other formality, for reasons attributable to the Tenant in particular (but without being limited to) in the following cases: • the Tenant is in delay with the payment of all or part of his financial obligations; • the Premises is being used contrary to Tenant's activity, the object of this Agreement or its provisions, • the failure to obtain by the Tenant, or loss by the Tenant of concessions, permits or licences necessary to conduct activities on the Premises; • the Tenant, due to its actions or behaviours jeopardizes the safety of VIVO! Cluj-Napoca; • the obligations set out in the Internal Regulations, are not observed by the Tenant; • the Premises have been made available (whether free of charge or for a fee) to third parties without the Landlord's prior written consent, as well as the rights and obligations under this Agreement have been assigned to a third party; • the Tenant fails to perform, or fails to properly perform, any essential obligation imposed under this Agreement.
--	--

Cauza de incetare va fi obligatoriu notificata in scris de catre partea ce o invoca celeilalte parti contractante, in termen de 2 zile de la data aparitiei cauzei. Art. 10.3. In cazul in care Proprietarul decide sa rezilieze in orice alt caz decât cele prevăzute la art. 10.2. prezentul Contract, Proprietarul va trimite Locatarului, prin posta recomandata cu confirmare de primire, prin fax sau curier, sau prin orice mijloc care asigura dovada comunicării o cerere pentru plata sumelor restante, sau pentru îndeplinirea altor obligații cu privire la care Locatarul nu se afla in întârziere cu observația ca neplata acestor sume sau neîndeplinirea acestor obligații in termenul specificat ii va da Proprietarului dreptul de a rezilia unilateral Contractul fara nicio alta formalitate. In aceasta situație, Locatarului i se va solicita îndeplinirea acestei cereri in termenul specificat, in caz contrar Proprietarul va avea dreptul de a rezilia unilateral prezentul Contract. Art. 10.4 In cazul in care prezentul Contract este reziliat inainte de data expirarii din motive imputabile Locatarului, Locatarul va fi obligat sa plateasca o penalitate contractuala care corespunde obligatiilor financiare (la cursul cel mai recent) pentru 3 (trei) luni, calculate la data rezilierii prezentului Contract si anume echivalentul in RON a sumei de 2100 EURO + TVA, astfel cum aceasta va fi efectiv actualizată la data rezilierii în funcție de valoarea obligațiilor financiare de la acel moment. Retinerea penalitatii contractuale de mai sus nu va impiedica Proprietarul de a solicita daune pentru sumele ce depasesc penalitatea contractuala mentionata mai sus, potrivit dreptului comun. Asemenea daune se refera la pierderi care survin pe durata Contractului sau dupa rezilierea acestuia. X. NOTIFICARI Art. 11.1 In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una din parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului contract. Art. 11.2 In cazul in care notificarea va fi transmisa pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor de confirmare. Art. 11.3 Daca confirmarea se transmite prin e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediată.	The termination cause will be compulsorily notified in writing by the party claiming it to the other contracting party, within 2 days from the occurrence of the cause. Art. 10.3. If the Landlord decides to terminate the agreement for any reason other than those referred to in Article 10.2 of the Agreement, the Landlord will send the Tenant, by registered mail with acknowledgement of receipt, by fax or by courier, or by any means which provides proof of communication a demand for payment of the amounts due, or for the performance of other obligations with information that a failure to pay such amounts or perform such obligations in the specified time will authorize the Landlord to terminate unilaterally the Agreement without any other formality. In such case, the Tenant shall be required to satisfy such demand by the deadline specified therein, or otherwise the Landlord shall be authorized to terminate unilaterally this Agreement. Art. 10.4 Should this Agreement be terminated before its expiry date for reasons attributable to the Tenant, the Tenant shall be obliged to pay a contractual penalty corresponding to the financial obligations (at the most recently applicable rate) for 3 (three) months, calculated on the date of termination of this Agreement namely the equivalent in RON of the amount of 2100 EUROS + VAT, as this amount shall be updated on the date of termination, depending on the value of the financial obligations on that moment. The reservation of the above contractual penalty shall not preclude the Landlord from seeking damages on general terms, in an amount exceeding the contractual penalty referred to above. Such damages may refer to losses arising during the term of the Agreement or after its termination. XI. NOTIFICATIONS Art. 11.1 Under the acceptance of the contracting parties, any notification addressed by one of the parties to the other is validly fulfilled if sent to the address provided in the introduction part of the present contract. Art. 11.2 In case the notification is sent by post, it will be sent as registered letter with confirmation of receipt and is deemed as received by the addressee on the date mentioned by the postal office receiving the confirmation. Art. 11.3 If the confirmation is sent by e-mail, it is deemed as received in the first business day following the day it was sent.
--	---

Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una din parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la aliniatele precedente.

XI. LITIGH

Art. 12.1 Litigiile care se vor naste din prezentul Contract sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila .

Art. 12.2 Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor de judecata competente de la sediul Locatorului.

Litigiile vor fi solutionate pe baza prevederilor prezentului Contract si a dreptului material român.

XII. ALTE CLAUZE

Art. 13.1 Modificarea prezentului Contract se poate face numai prin act additional incheiat intre partile contractante.

Art. 13.2 Prezentul Contract impreuna cu anexele sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara lui.

Art. 13.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care a suferit vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Art. 13.4 Locatarul declara ca a luat la cunostinta despre situatia juridica a suprafetei inchiriate.

Art. 13.5 Locatarul se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor, informațiilor și documentelor, in legatura directa si/sau indirecta cu prezentul contract, precum si cele indicate de către Locator Locatarului, sau cele pe care acesta din urma le-a aflat accidental, în legătură cu sau despre Locator, sistemul de siguranță al cladirii, sau o alta afacere concreta. In cazul in care Locatarul isi incalca obligatia de confidentialitate, Locatorul va putea rezilia prezentul contract cu efect imediat, prin simpla notificare a Locatarului, fara interventia instantei de judecata si fara necesitatea realizării nici unei alte formalitati, iar Locatarul va plati Locatorului suma de 5000 Euro, cu titlu de penalitati, fara ca prin rezilierea contractului si plata sumei respective Locatorul sa piarda dreptul de a obtine o reparare integrala a prejudiciului astfel produs.

Verbal notifications are not taken into consideration by any of the parties unless confirmed by one of the methods provided in the previous paragraphs.

XII. LITIGATIONS

Art. 12.1 The litigations arising from the present Agreement or in relation with the present Agreement, including those regarding its validity, interpretation, execution or termination will be solved amicably.

Art. 12.2 If the parties don't reach an amicable understanding, then the litigations will be sent for solution to the competent courts from the Lessor's registered seat. The litigations will be solved based on the provisions of the present Agreement and of the Romanian substantive law.

XIII. OTHER CLAUSES

Art. 13.1 The amendment of the present agreement can be done only by appendix between the contracting parties.

Art. 13.2 The present Agreement together with its appendices represents the parties' will and substitutes any oral understanding between them, prior or subsequent to it.

Art. 13.3 In case the parties breach their obligations, the non-use by the party suffering damages of the right to claim the exact or similar execution of such obligation does not mean the party waived this right.

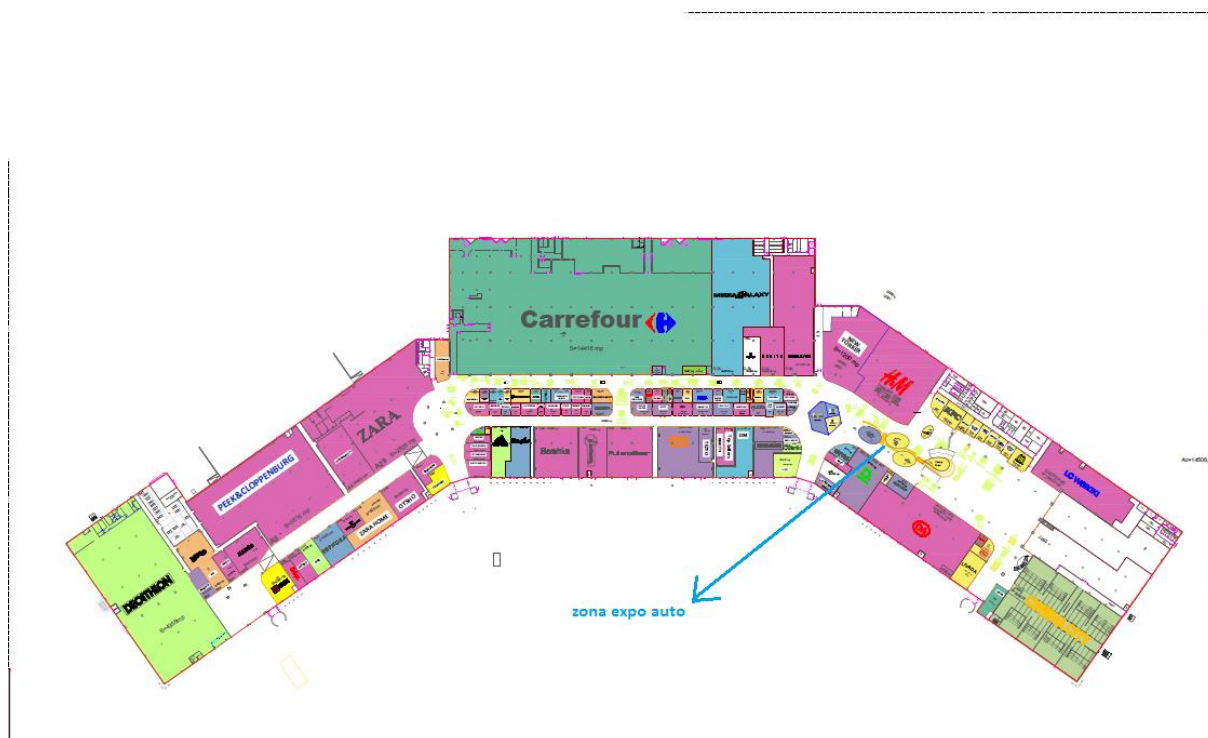
Art. 13.4 The Lessee declares that he is aware of the legal standing of the leased area.

Art. 13.5 The Tenant undertakes to keep confidential all data, information and documents in direct and/or indirect connection to this Agreement and those given by the Lessor to the Tenant, or that the latter has accidentally discovered, in connection with the Lessor, the building security system, or other concrete business. If the Tenant violates their duty of confidentiality, the Lessor may terminate this Agreement with immediate effect by simply notifying the Tenant without intervention of the court and the Tenant will pay Lessor the sum of 5000 Euros by way of penalties, the termination of the Agreement and the payment of such amount not jeopardizing the Lessor's right to be fully compensated in relation to the related damage.

Art. 13.6 La semnarea prezentului Contract Locatarul a prezentat Certificatul de inmatriculare, act de identitate pentru persoana care este imputernicita sa semneze Contractul. Art. 13.7 Pentru obligatiile prevazute in prezentul Contract, Locatarul va fi considerat de drept pus in intarziere, prin simpla implinire a termenului sau prin simpla neindeplinire a obligatiilor, fara necesitatea realizarii nici unei alte formalitati. Art. 13.8 Persoanele fizice semnatare ale prezentului Contract declara ca sunt imputernicite sa-l semneze si sa angajeze prin semnatura partea pe care o reprezinta. Art. 13.9 Părțile se obligă să respecte prevederile dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în Regulamentul UE 2016/679 (în continuare GDPR) și a legilor naționale aplicabile, precum și să se asigure că angajații/reprezentanții/colaboratorii/subcontractanții acestora respectă aceste prevederi si utilizează datele cu caracter personal la care au acces, în mod legal. Părțile garantează că angajații/reprezentanții/colaboratorii/subcontractanții acestora și-au asumat obligații de confidențialitate contractuale sau statutare cu privire la datele personale sau confidențialitate la care au acces în considerarea relațiilor contractuale cu părțile. Partea care divulgă date cu caracter personal confirmă că este autorizată să furnizeze acele date cu caracter personal părții care le primește. Pentru a asigura respectarea obligațiilor legale de informare, fiecare Parte se obligă să realizeze notificarea tuturor persoanelor vizate din sfera sa de influență în măsura în care datele acestora cu caracter personal sunt vizate de obiectul prezentului contract. La cererea celeilalte părți, se va face dovada îndeplinirii obligației de informare a persoanelor vizate. În cazul în care una dintre Părți ca acționează ca împuternicit a celeilalte părți, prelucrând date cu caracter personal în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, părțile se obligă să încheie un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu prevederile art. 28 GDPR sau echivalentul acestora pentru a asigura conformitate legală cu privire la această prelucrare. În cazul în care în perioada de executare a Contractului, vor surveni situații care impun transferarea datelor cu caracter personal obținute în legătură cu obiectul Contractului, este obligatorie obținerea consimțământului prealabil al persoanelor vizate sau încheierea unui acord cu partea care a furnizat aceste date.	Art. 13.6 On signing the present Agreement the Lessee showed the Registration Certificate, the identity document pertaining to the person authorized to sign the Agreement. Art.13.7. For all the obligations under this Agreement, the Tenant shall be considered automatically in default by the mere elapse of the term or simply by not fulfilling his obligations without any other formalities being required. Art. 13.8 The individuals signing the present Agreement declare they are authorized to sign and employ by signature the parties which they represent. Art. 13.9. The Parties undertake to comply with the legal provisions regarding the processing of personal data provided in the EU Regulation 2016/679 (hereinafter referred to as GDPR) and applicable national laws, and to ensure that their employees / representatives / collaborators / subcontractors respect this legal provisions and utilize the personal data which they have according with the law . The Parties shall ensure that their employees/representatives/collaborators/subcontractors have entered into contractual or statutory confidentiality obligations regarding the personal or confidential data to which they have acces to, in consideration of their contractual relations with the Parties. The disclosing Party shall confirm that it is authorized to provide those personal data to the receiving Party. In order to ensure compliance with legal obligations for information, each Party undertakes to notify all data subjects within its area of influence in so far as their personal data are covered by this Agreement. At the request of the other Party, a proof shall be provided regarding to the data subjects which has been fulfilled. If one of the Parties acts as the authority of the other Party, processing personal data in accordance with applicable data protection laws, the Parties undertake to conclude a data-processing agreement in accordance with the provisions of Article 28 GDPR or its equivalent in order to ensure legal compliance with this processing. If during the period of performance of the Agreement there will be situations where circumstances require the transfer of personal data obtained in relation to the subject-matter of the Contract, the prior consent of the data subjects or the conclusion of an agreement with the Party which provided the data shall be required.
--	---

La finalizarea contractului, partea care a primit date cu caracter personal, la cererea celeilalte părți, le va șterge sau le va transfera acesteia, cu excepția situației în care se impune păstrarea acestora în baza unui temei legal aplicabil. Părțile se obligă să nu transfere date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European fără a se asigura în prealabil că orice primitor respecta standardele minimale impuse de GDPR sau legile aplicabile. Art. 13.10 Prezentul Contract a fost încheiat de către Părți în intenția creării unui titlu executoriu complet, necondiționat și imediat. Art. 12.11. Documentele listate mai jos vor constitui anexele la prezentul Contract și parte integrată a acestuia: Anexa nr. 1 - Schița privind localizarea spațiului; Anexa nr. 2 - Regulamentul Intern al Centrului Comercial; Anexa nr. 3 - Formular privind identificarea clientului. Art. 13.12 Părțile declară expres că au citit acest Contract, inclusiv Anexele, înainte de semnarea acestuia și că acesta corespunde voinței lor libere, în urma negocierilor bilaterale purtate cu bună-credință asupra tuturor clauzelor Contractului, inclusiv Anexele, și că nu a fost încheiat în stare de necesitate. În considerarea prevederilor legale aplicabile Contractului, inclusiv a articolului 1.203 Cod Civil, Părțile confirmă acest lucru semnând prin reprezentanții lor autorizați în mod legal acest Contract și consimțind asupra fiecărei clauze din Contract și Anexele sale, inclusiv asupra celor care pot fi calificate drept clauze neuzuale, cu privire la care Locatarul a fost informat și le-a înțeles pe deplin. Prezentul Contract se încheie în două exemplare originale în limbile engleză și română. În cazul în care apar discrepante între cele două versiuni, va prevala varianta în limba română a Contractului. Pentru Locator: / On behalf of the Lessor: POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. Reprezentată prin: CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L. _____ Nume: Dna./Mrs. Larisa Olivia Burca Titlu: Împuternicit / Authorized representative	Upon completion of the Agreement, the Party which received personal data shall, at the request of the other Party, delete or transfer them to the other Party, unless it is necessary to retain them on an applicable legal basis. The Parties undertake not to transfer personal data outside the European Economic Area without first ensuring that any recipient complies with the minimum standards imposed by the GDPR or the applicable laws. Art. 13.10 The Agreement was executed by the Parties hereto with the intention of producing a full, unconditional and immediate enforcement title. Art. 12.11. The documents listed below shall constitute appendixes to this Agreement and its integral part: Appendix no 1 - Location of the Object of Lease; Appendix no 2 - Internal Regulations of the Shopping Centre; Appendix no. 3 - Customer identification form. Art. 13.12 The Parties hereby expressly declare that they have read this Agreement, including its Annexes, prior to signing them and that they express their free will, based on the bilateral negotiations conducted in good faith with regard to all clauses of the Agreement, including its Annexes, and that it was not concluded under coercion. In consideration of the legal provisions applicable to the Agreement, including the article 1203 of the Civil Code, the Parties confirm this by signing this Agreement, by their duly authorized representatives, and by consenting to each clause of this Agreement and of its Annexes, including the ones that might be qualified as unusual clauses, about which the Tenant was informed and fully understood them. This Agreement is concluded in two originals in both English and Romanian. In the event of any inconsistencies between the two versions, the Romanian version of the Agreement shall prevail. Pentru Locatar / On behalf of the Tenant: AUTOWORLD S.R.L. _____ Nume: Dl./Mr. Mezei Ioan Titlu: Administrator/Director _____ Nume: Dl./Mr. Mezei Laszlo Lehel Titlu: Administrator/Director
--	---

ANEXA NR. 1



Pentru Locator:/ On behalf of the Lessor: POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. Reprezentata prin: CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L. _____ Nume: Dna./Mrs. Larisa Olivia Burca Titlu: Împuternicit/ Authorized representative	Pentru Locatar / On behalf of the Tenant: AUTOWORLD S.R.L. _____ Nume: Dl./Mr. Mezei Ioan Titlu: Administrator/Director _____ Nume: Dl./Mr. Mezei Laszlo Lehel Titlu: Administrator/Director
--	---

Anexa nr. 2
Regulamentul Intern al Centrului Comercial

Anexa nr. 3

FORMULAR PRIVIND IDENTIFICAREA CLIENTILOR PERSOANE JURIDICE

Denumire si forma juridica									
Sediu social/central									
Act de inregistrare al clientului (certificat de inmatriculare, extras din registrul societatilor etc.)									
Atasat in copie prezentului formular, alaturi de actul constitutiv sau orice alt document similar									
Serie si nr. / data eliberare									
Telefon	Fax	Adresa posta electronica				Pagina internet			
CUI /CIF	Institutia de credit		Codul IBAN						
Datele reprezentantului legal – persoana fizica ce reprezinta clientul in relatia cu POLUS TRANSILVANIA CI SA									
Nume, prenume	Data nasterii	Domiciliu	Tip act de identitate	Serie si nr. act de identitate	CNP	Cetatenie			
Directori / administratori / asociati / actionari care sunt persoane expuse public (PEP) potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 129/2019 ⁱ									
Tipul tranzactiei/ relatiilor contractuale cu POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A									
Sursa fondurilor utilizate pentru implementarea tranzactiei/pentru derularea relatiei de afaceri cu POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A									
Date despre actionarii/asociatii principali (care detin cel putin o participatie de 25% din actiunile / partile sociale / titlurile de interes ale clientului) si despre beneficiarii reali ai clientului ⁱⁱ									
Nume, prenume/ denumire	Data nasterii/ data infiintarii	CNP / CUI	Tip act de identitate/ inmatriculare	Serie si nr. act de identitate/ inmatriculare	Cetatenie/ nationalitate	Domiciliu/ resedinta/ sediu	PEP	Participatie %	Funcțiile detinute
							☐ Da ☐ Nu		

							☐ Da ☐ Nu		
Declaratiile clientului									
Prin semnarea acestui formular, clientul declara ca toate informatiile furnizate in prezentul sunt adevarate si valabile la data semnarii, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal pentru crearea si utilizarea unui document cu continut fals. Clientul se obliga sa informeze imediat in scris POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A cu privire la orice modificari intervenite in legatura cu informatiile de mai sus. Clientul este de acord ca POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A sa utilizeze aceste informatii pentru desfasurarea relatiilor dintre parti si in conformitate cu obligatiile legale ce ii revin POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A Clientul este de acord sa ataseze prezentului formular o copie a extrasului din Registrul Comertului (sau orice alte acte similare) care sa evidentieze adresa clientului, sediul social si organele de conducere ale clientului.									
Data:									
Nume si prenume reprezentant:									
Functia (se ataseaza imputernicirea reprezentantului in cazul in care persoana semnatara difera de persoanele imputernicite sa reprezinte clientul, potrivit extrasului din Registrul Comertului furnizat de client)									

ⁱ Potrivit prevederilor Legii nr. 129/2019, sunt considerate persoane expuse public persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante. Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt: a) sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjunti sau secretari de stat; b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; d) membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarâri nu pot fi atacate decât prin cai extraordinare de atac; e) membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale; f) ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate; g) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale; h) directori, directori adjunti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.

Niciuna dintre categoriile prevazute la lit. a)-h) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la lit. a)-f) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi: a) sotul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelor dintre sotii; b) copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelor dintre sotii; c) parintii.

Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt: a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiar real al unei persoane juridice, al unei entitati fara personalitate juridica sau al unei constructii juridice similare acestora impreuna cu oricare dintre persoanele care exercita o functie publica importanta sau avand orice alta relatie de afaceri strânsa cu o astfel de persoana; b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice, al unei entitati fara personalitate juridica sau al unei constructii juridice similare acestora cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele care exercita o functie publica importanta.

Dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta astfel cum este mentionat mai sus, respectiva persoana nu mai este considerata persoana ca expusa politic.

ⁱⁱ In sensul Legii nr. 129/2019, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, ori o operatiune sau o activitate. Notiunea de beneficiar real include cel putin:

- a) in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine:
 1. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comertului prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotate pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice, sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a dreptului de proprietate;
 2. in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;
 - b) in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare - toate persoanele urmatoare:
 1. constitutorul/constitutorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii;
 2. fiduciarul/fiduciarii;
 3. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;
 4. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
 - c) in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:
 1. asociatii sau fondatorii;
 2. membrii in consiliul director;
 3. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;
 4. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite;
 5. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fara scop lucrativ;
 - d) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a)-c), si al entitatilor care administreaza si distribuie fonduri:
 1. persoana fizica beneficiara a cel putin 25% din bunurile, respectiv partile sociale sau actiunile unei persoane juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
 2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
 3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere a respectivei entitati;
- 4 persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1-3 de mai sus ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1-3 si prezentul punct.